

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GRÚA CONTRATO No. 004 DE 2024

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA CONTRATISTA: FERTOBRAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN O NIT: 900.733.087-0

Entre los suscritos, **OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL**, mayor de edad vecino de la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.765.212 de Tunja, actuando en su calidad de Gerente General y por tanto como representante legal de la **CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.**, sociedad constituida legalmente mediante documento privado 0000001 del 24 de abril de 2015, inscrita el 28 de abril de 2015 en la Cámara de Comercio de Villavicencio, según certificado de existencia y representación legal, quien para todos los efectos de este Contrato de prestación de servicios se denominará el “**CONTRATANTE**”, por una parte; y por la otra, **FERNANDO TOVAR BRAVO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.888.172 de Altamira, quien actúa en nombre y representación legal de la sociedad **FERTOBRAS S.A.S.**, empresa constituida legalmente mediante documento privado No. 0000001 de Asamblea Constitutiva de Villavicencio del 21 de abril de 2014, inscrita el 19 de mayo de 2014 bajo el número 00048610 del libro IX, en la Cámara de Comercio de Villavicencio, según certificado de existencia y representación legal, quien en adelante y para todos los efectos del presente documento se denominará el “**CONTRATISTA**”, conjuntamente denominadas **LAS PARTES**, manifiestan contar con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento y celebración del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, en adelante el “**CONTRATO**” y, por tanto, acuerdan suscribirlo libre y espontáneamente, el cual se rige por las siguientes consideraciones y cláusulas:

II. CONSIDERACIONES

1. Que el 5 de mayo de 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura (la “ANI”) y el **CONTRATANTE** suscribieron el Contrato de Concesión No. 004 de 2015, en adelante el “Contrato de Concesión”, con el objeto de: *“Realizar los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Malla Vial del Meta de acuerdo con el Apéndice Técnico I y demás apéndices del Contrato”*, en adelante el “Proyecto de Concesión”.
2. Que el Proyecto de Concesión hace parte de la red vial Nacional, se encuentra ubicado en el departamento del Meta y está compuesto por los siguientes corredores: 1.) Villavicencio - Granada, 2.) Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán y 3.) Conexión Catama – Puente Amarillo.
3. Que en desarrollo del alcance del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, le corresponde al **CONTRATANTE**, según el artículo 3.3.3.1.3. del Apéndice Técnico No. 2 *“proporcionar el servicio de atención mecánica de emergencia, que deberá disponer de servicio de grúa para vehículos pesados y livianos propio o subcontratado, el cual se desplazará al lugar del suceso para retirar el vehículo y trasladarlo a la población más cerca o algún taller mecánico ubicado en alguna población en la zona atendida por la carretera”*.
4. Que en consecuencia, se hace necesario prestar los servicios de grúa para vehículos pesados y livianos en los corredores viales que hacen parte del proyecto Malla Vial del Meta.

5. Que para tal fin el **CONTRATANTE** realizó la invitación privada el 3 de noviembre de 2023 con el fin de recibir propuesta para contratar las actividades descritas en el considerando anterior.
6. Que el **CONTRATISTA** presentó su propuesta técnico – económica con tarifas actualizadas para el 2024 el 23 de enero de 2024, conforme a los plazos para entrega de la misma, manifestando su interés de ejecutar tales actividades, propuesta que se encuentra vigente a la fecha.
7. En consecuencia, por mutuo acuerdo, **LAS PARTES** han decidido celebrar un contrato de prestación de servicios.
8. Que el **CONTRATISTA** declara que la siguiente información es verídica y asume responsabilidad frente a las consecuencias que cada una de las siguientes manifestaciones pueda generar:
9. Que está debidamente constituido y es una sociedad existente de conformidad con las leyes del país de su domicilio.
10. Que el **CONTRATISTA** es una persona jurídica y que no tiene ningún impedimento legal para suscribir el presente **CONTRATO**.
11. Que goza de toda la libertad y autonomía técnica y directiva para ejecutar el objeto del presente **CONTRATO**.
12. Que conoce, acepta y acata las especificaciones contenidas en la invitación a contratar, relacionadas con las actividades objeto del presente **CONTRATO**.
13. Que se ha informado por sus propios medios sobre la ubicación, las condiciones y particularidades de los sitios donde realizará las actividades, identificando aquellos aspectos que de alguna manera puedan afectar la ejecución de sus actividades y sus costos.

Con base en las anteriores consideraciones, **LAS PARTES** acuerdan las siguientes:

III. CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: En virtud del presente **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** se obliga para con el **CONTRATANTE**, a prestar los servicios de grúa en el corredor vial administrado por el **CONTRATANTE**, utilizando seis (6) grúas con sus respectivos mecánicos u operarios a disposición y exclusividad del **CONTRATANTE**, las 24 horas del día los siete (7) días a la semana, en los corredores viales concesionados a cargo del **CONTRATANTE**, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, las cuales el **CONTRATISTA** manifiesta ha estudiado, revisado y calculado la prestación del servicio a realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, teniendo en cuenta las consideraciones atrás señaladas, aceptadas por el **CONTRATISTA** y las obligaciones a su cargo previstas en el presente **CONTRATO**.

Las seis (6) grúas a disposición y exclusividad del **CONTRATANTE** son las siguientes:

DESCRIPCION DE VEHICULOS						
No.	CLASE DE VEHICULO	MARCA	LINEA	UBICACIÓN	MODELO	PLACA
1	CAMION GRÚA - PLANCHÓN CAP. HASTA 5 TON.	CHEVROLET	NQR	GUAMAL	2015	THV297
2	CAMION GRÚA - PLANCHÓN CAP. HASTA 12 TON.	FREIGHTLINER	M2-106	PUERTO GAITAN	2014	WVF809
3	CAMION GRÚA - PLANCHÓN CAP. HASTA 5 TON.	FOTON	BJ1128	PACHAQUIARO	2023	TST118
4	CAMIÓN GRÚA - GANCHO CAP. 30 ARRASTRE-7 IZADO TON.	CHEVROLET	FRR	PEAJE OCOA	2016	WNM421
5	CAMIÓN GRÚA - GANCHO CAP. 30 ARRASTRE-7 IZADO TON.	FOTON	BJ1128	PEAJE LA LIBERTAD	2022	TSS971
6	CAMIÓN GRÚA - GANCHO CAP. 40 ARRASTRE-10 IZADO TON.	FOTON	BJ5166	ALTO MENEGUA	2020	GUU944

El **CONTRATISTA** no podrá modificar los vehículos relacionados en la tabla anterior. No obstante, el **CONTRATANTE** puede autorizar su cambio previa entrega de los documentos que garanticen la debida prestación del servicio en cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales.

El **CONTRATISTA** deberá dar cumplimiento con el tiempo máximo de respuesta y atención al llamado de solicitud del servicio de grúa de una (1) hora hasta el sitio de atención del siniestro en el tramo Villavicencio – Granada y Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán.

El **CONTRATISTA** se obliga a prestar el servicio de grúa en todo el corredor concesionado, cuantas veces sea requerido por parte del **CONTRATANTE**, de acuerdo con las instrucciones que imparta para tales efectos el **CONTRATANTE**. El servicio de grúa deberá prestarse por el **CONTRATISTA** durante las veinticuatro (24) horas del día en el periodo contratado. El **CONTRATISTA** deberá ubicar las grúas con las cuales prestará el servicio, en los lugares indicados por el **CONTRATANTE** y las mismas deberán permanecer en tales lugares durante el término de ejecución del **CONTRATO** a entera disposición y exclusividad del **CONTRATANTE**.

El **CONTRATISTA** adicionalmente se obliga a prestar los servicios de grúa dentro y fuera del corredor vial concesionado de acuerdo con las instrucciones que le imparta para tales efectos el **CONTRATANTE** con el fin de realizar actividades para el transporte, cargue y descargue de elementos propios del mantenimiento y la operación del proyecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: El objeto antes descrito será ejecutado por el **CONTRATISTA** con sus propios medios como vehículos, equipos y personal, a su entera costa y responsabilidad, con plena autonomía administrativa, de conformidad con los alcances y obligaciones descritas en su propuesta y en las cláusulas de este **CONTRATO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En desarrollo del presente **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** se obliga a ejecutarla totalidad de las obligaciones contenidas en el mismo. No obstante, el **CONTRATISTA** deberá atender las indicaciones e instrucciones que imparta el **CONTRATANTE** para el desarrollo del **CONTRATO**.

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto contratado, el **CONTRATISTA** deberá cumplir estrictamente con las siguientes obligaciones:

- 2.1 Prestar el servicio permanente de grúa en el corredor vial administrado por el **CONTRATANTE**, de acuerdo con las especificaciones generales y especiales del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, utilizando seis (6) grúas con sus respectivos mecánicos u operarios a disposición y exclusividad del **CONTRATANTE**, las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días a la semana.
- 2.2 Asumir todos los costos de combustible, mantenimiento, pólizas de seguros todo riesgo y todas las demás que exija el contrato, impuestos, peajes e indemnizaciones de los conductores y operarios que requieran para su manejo, son responsabilidad estará a cargo exclusivo del **CONTRATISTA**.
- 2.3 Atender de manera oportuna las observaciones, anomalías y/o inconsistencias que se encuentren en las inspecciones realizadas a las grúas dispuestas para el desarrollo del objeto del **CONTRATO**, por parte del **CONTRATANTE**. Una vez sean atendidas las observaciones realizadas, el **CONTRATISTA** deberá dar aviso por escrito al **CONTRATANTE**.
- 2.4 No retirar las grúas de los sitios estratégicos que le hayan sido asignados por el **CONTRATANTE**, sin previa autorización del **CONTRATANTE**. En consecuencia, el **CONTRATISTA** tendrá la obligación de mantener las grúas en el sitio estratégico que le asigne **CONTRATANTE** con su respectivo conductor.
- 2.5 Mantener las grúas que prestan el objeto del presente **CONTRATO**, siempre provistas de combustible y dinero para el pago de los peajes. Reponer de forma inmediata la(s) grúa(s) que sea(n) retirada(s) para reparaciones y/o mantenimientos.
- 2.6 Mantener vigente toda la documentación de las grúas relacionada con licencias, SOAT, revisiones técnico-mecánicas y de gases, permisos, entre otros. Copia de toda esta documentación vigente deberá reposar en las oficinas del **CONTRATANTE**.
- 2.7 Entregar a través de los conductores o la persona que sea designada para tal fin, la información oportuna al **CONTRATANTE**, relacionada con los servicios prestados tales como: hora de llegada al sitio del evento, hora de terminación del servicio, lugar donde se deja el vehículo al que le prestó el servicio. En caso de que se deje de prestar un servicio ordenado por **CONTRATANTE**, el **CONTRATISTA** deberá dar aviso al **CONTRATANTE**, de tal evento y las razones por las cuales no se realizó.
- 2.8 Informar al **CONTRATANTE**, a través de los conductores o la persona que sea designada para tal fin, cualquier percance mecánico, accidente, o cualquier otro tipo de eventualidad que en un momento determinado les impida llegar a tiempo o cumplir con la prestación del servicio requerido, esto lo realizarán a través de los medios de comunicación (radios, celulares, etc.).
- 2.9 Instalar la totalidad de la señalización requerida en el lugar de un servicio con conos reflectivos así como encender las luces de seguridad e intermitentes de las grúas.
- 2.10 Remplazar al personal que no se presente a trabajar o falte a los deberes que se le impongan, inmediatamente sea comunicado por el **CONTRATANTE**. De igual manera, cuando el personal no cumpla con el perfil requerido.
- 2.11 Trasladar los vehículos varados al taller o parqueadero más cercano del lugar de la zona de influencia del corredor concesionado.
- 2.12 Efectuar el aseo regular y periódico de los vehículos o cuando el **CONTRATANTE** así lo solicite.

- 2.13** Desplazar a sus representantes y funcionarios encargados, de forma inmediata a las instalaciones del **CONTRATANTE**, tan pronto tenga conocimiento de la ocurrencia de algún evento o siniestro.
- 2.14** Realizar la supervisión directa del servicio, mediante mecanismos idóneos de control.
- 2.15** Contestar las peticiones, quejas reclamos y/o sugerencias de los usuarios, respecto a la prestación del servicio en los términos de ley.
- 2.16** Procurar la contratación del personal de trabajadores que resulten necesarios para la ejecución normal del objeto contratado del área de influencia del proyecto. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el **CONTRATISTA** vincule laboralmente para la presentación del presente servicio serán de su cargo exclusivo.
- 2.17** Contratar al personal que ejecutará las actividades objeto del presente contrato mediante contratos de trabajo de acuerdo con la legislación laboral. Por ningún motivo podrá vincular personal mediante contrato de prestación de servicios.
- 2.18** Designar personal idóneo, especializado, con capacitación formal, altamente calificado para la prestación del servicio y de experiencia para esta clase de trabajos debidamente certificado.
- 2.19** Presentar al **CONTRATANTE** mensualmente, un informe escrito detallando la gestión de su servicio.
- 2.20** Cualquier irregularidad o abuso por parte del personal asignado por el **CONTRATISTA**, como darle un uso no apropiado a las "instalaciones", incumplimientos en los turnos ya sea por mora o ausencia total, entre otras, que el **CONTRATANTE** observe se informarán al **CONTRATISTA**, con el fin de que éste tome las medidas correctivas necesarias. En virtud de lo anterior, el **CONTRATISTA** acepta con la firma del presente documento, que los perjuicios derivados de tales hechos sean descontados de la respectiva facturación, previa investigación de los hechos, la cual se realizará por las partes de manera conjunta, y los respectivos descargos a que tiene derecho el **CONTRATISTA**, con el fin de garantizarle el derecho de defensa y contradicción.
- 2.21** Afiliar a su personal destinado a la ejecución del presente **CONTRATO**, al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y realizar mensualmente los pagos a que haya lugar por estos conceptos, así como efectuar los pagos de los aportes parafiscales, durante su permanencia en la ejecución del presente **CONTRATO**.
- 2.22** Asumir todos los costos y gastos que estén a su cargo y se originen con ocasión de este **CONTRATO**, o de la ejecución de las actividades objeto del mismo. Por lo tanto, en el evento en que el **CONTRATISTA** no llegare a cumplir con la obligación consignada en esta cláusula de asumir el pago de los montos que le corresponda, autoriza expresamente y desde ya al **CONTRATANTE** para descontarlos de las sumas que se le adeuden por trabajos realizados en desarrollo de este **CONTRATO**.
- 2.23** Responder por la vigilancia y control de su personal, proveedores, equipos y herramientas, así como de los materiales que usará para el desarrollo de las labores a su cargo. Será responsabilidad del **CONTRATISTA** todo daño o perjuicio que se ocasione por el uso indebido de elementos y/o por las omisiones en que su personal incurriere en la ejecución de las labores objeto de este **CONTRATO**, directamente o por instrucciones del **CONTRATISTA**. Para tales efectos el **CONTRATISTA** autoriza al **CONTRATANTE** a deducir el valor de tales daños, de los dineros que este le adeude al **CONTRATISTA** por cualquier concepto. De igual manera, por tratarse de una actividad que interferirá con la carretera actualmente en servicio, con tránsito vehicular y de personas, el **CONTRATISTA** se obliga a ejercer especial vigilancia y control sobre su personal, vehículos y equipos, en orden a impedir la circulación por zonas prohibidas y la ocurrencia de hechos que lleguen a constituir delito puedan causar incidentes que afecten la normal

operación de la carretera. El **CONTRATISTA** será el único y total responsable de sus trabajadores, empleados, o agentes, o representantes del **CONTRATISTA**, o por cualquier proveedor, subcontratista, representante o agente del proveedor, y serán a su costo, las consecuencias civiles y legales que genere su incumplimiento de las funciones de seguridad, vigilancia y control. El **CONTRATANTE** no responderá por hurtos y/o daños a equipos, materiales e instalaciones del **CONTRATISTA** que se realicen durante la prestación del servicio.

- 2.24 Resolver cualquier consulta que le presente el **CONTRATANTE**, o la persona que este designe, con relación a las actividades objeto del presente **CONTRATO**.
- 2.25 Guardar la más absoluta reserva sobre la información y los documentos que por razón de las actividades contratadas conozca, no estando autorizado para divulgar dicha información ni durante la ejecución del presente **CONTRATO** ni con posterioridad a la finalización del mismo. Esta prohibición aplica incluso para los eventos de carácter académico.
- 2.26 Dotar a su personal de todos los elementos y equipos necesarios para mantener un servicio correcto, eficiente y oportuno con arreglo a los términos del presente **CONTRATO**.
- 2.27 El **CONTRATISTA** deberá informar mediante comunicación escrita al **CONTRATANTE** cualquier cambio en el personal a su cargo que desarrolle actividades objeto del presente **CONTRATO**.
- 2.28 Mantener la carretera actualmente en servicio, despejada de maquinaria, equipos y materiales al final de cada jornada de trabajo y en todo caso, habilitada en todo momento en condiciones de seguridad y transitabilidad necesarias para la operación del corredor, aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la programación de las actividades. Así mismo, el **CONTRATISTA** debe garantizar la movilidad permanente en la vía existente y la seguridad de los usuarios de la misma. Cualquier suspensión de la movilidad sin que ésta esté coordinada y aceptada por el **CONTRATANTE** será objeto de sanción al **CONTRATISTA**.
- 2.29 Implementar las medidas de Seguridad Industrial necesarias para que desarrollen de manera adecuada las actividades pertinentes sin poner en riesgo a personas o bienes y presentar una certificación de la entrega de los elementos de la misma.
- 2.30 Constituir, entregar y mantener vigentes las garantías expedidas a favor del **CONTRATANTE** por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del presente **CONTRATO**.
- 2.31 Entregar al **CONTRATANTE** los certificados que se indican en la cláusula décima primera del **CONTRATO** "Acta de Liquidación del Contrato".
- 2.32 Responder por todos los daños que él o sus dependientes ocasionen en el sitio o a terceros, cuando provengan de causas imputables al mismo, en un todo de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DE INDEMNIDAD prevista en este **CONTRATO**.
- 2.33 Garantizar la eficiencia en la prestación del servicio, debiendo subsanar oportunamente y a entera satisfacción del **CONTRATANTE** cualquier situación que en tal sentido se presente.
- 2.34 Atender las reuniones a que sea convocado por el **CONTRATANTE**.
- 2.35 Realizar recomendaciones del caso para optimizar los procedimientos y recursos con que dispone el **CONTRATANTE**.
- 2.36 Implementar todas las medidas de prevención y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria al personal que labore, visite o ejecute actividades de cualquier índole.
- 2.37 El **CONTRATISTA** deberá informar al **CONTRATANTE** la identificación de sus proveedores una vez inicie

su relación contractual con ocasión al presente **CONTRATO**.

- 2.38** Presentar la factura y/o cuenta de cobro, exigida en la cláusula cuarta del presente **CONTRATO**.
- 2.39** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente **CONTRATO** y le sean aplicables de conformidad con la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución de sus obligaciones el **CONTRATISTA** se compromete a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance, con el fin de obtener óptimos resultados en la ejecución de los mismos y a tener la disponibilidad de personal y demás recursos que demande el cumplimiento del presente **CONTRATO**; por lo anterior, el **CONTRATISTA** acepta que sus obligaciones en la ejecución de las actividades contratadas son de resultado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el presente **CONTRATO** no se pacta cláusula de exclusividad a favor del **CONTRATISTA**, por lo tanto, siempre que el **CONTRATANTE** lo considere necesario se reserva el derecho de contratar parte o la totalidad de las actividades objeto del presente **CONTRATO** con terceros, o con medios propios, así como el de dar por terminado el presente **CONTRATO**, sin que tal terminación genere responsabilidad alguna por parte del **CONTRATANTE** distinta a la de la cancelación del valor de las actividades del mes de terminación.

PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos empleados, los resultados e información que se produzcan en desarrollo de este **CONTRATO**, pasarán a ser propiedad del **CONTRATANTE**, exceptuando aquellos que estén protegidos por derechos de propiedad industrial o confidencialidad.

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este documento, el **CONTRATANTE** se obliga a:

- 3.1.** Cancelar al **CONTRATISTA** la suma estipulada en la Cláusula Cuarta del presente **CONTRATO** y en la oportunidad establecida en la Cláusula Quinta.
- 3.2.** Informar al **CONTRATISTA** sobre las irregularidades que se presenten con ocasión a la ejecución del presente **CONTRATO** para que éste pueda tomar las medidas correctivas que sean necesarias.
- 3.3.** Las demás obligaciones previstas en el **CONTRATO** y establecidas en la Ley de conformidad con la naturaleza del mismo.

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente **CONTRATO** es equivalente a la suma de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.520.269.003)** Incluido IVA del 19%, de acuerdo con el siguiente presupuesto mensual:

No.	PLACA	VR. MENSUAL
1	Grúa Planchón - THV297	\$ 26.125.713
2	Grúa Planchón - TST118	\$ 26.125.713
3	Grúa Planchón - WFU809	\$ 31.059.500
4	Grúa Gancho - WNM421	\$ 31.059.500
5	Grúa Gancho - GUU944	\$ 31.059.500
6	Grúa Gancho - TSS971	\$ 31.059.500
Total:		\$ 176.489.426
		Iva \$ 33.532.991
		Vr. Mensual \$ 210.022.417
		Vr. Total \$ 2.520.269.003

El **CONTRATISTA** declara que ha comprobado que el precio es correcto y suficiente para el cumplimiento del presente **CONTRATO**, salvo que se disponga lo contrario en el **CONTRATO**. El precio cubrirá todas las obligaciones del **CONTRATISTA** establecidas en la cláusula segunda y cualquier otro costo o gasto necesario para la prestación del servicio y la reparación de cualquier defecto.

Por lo tanto, el presente **CONTRATO** y las actividades que se deriven de su suscripción, tienen el precio único y fijo atrás mencionado, con los alcances aquí definidos que preste los servicios para los que está destinada en forma idónea, completa, funcional y a satisfacción del **CONTRATANTE** y de la Agencia Nacional de Infraestructura, cumpliendo las especificaciones generales y especiales del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. En consecuencia, el **CONTRATISTA** incluyó dentro del presupuesto, todos y cada uno de los costos directos e indirectos, así como los impuestos que puedan causarse, los cuales serán asumidos por el **CONTRATISTA**.

El precio único y fijo es expreso y claro y no da lugar a interpretación diferente en el sentido de que el valor de la prestación del servicio tendrá un único precio y fijo y por lo tanto, dicho precio no será modificable bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, para la elaboración del presupuesto incluido en la propuesta del **CONTRATISTA**, éste tuvo en cuenta todas y cada una de las actividades a realizar, los costos y gastos en que va a incurrir para la prestación del servicio, y demás labores necesarias para la prestación del servicio, entre ellas, pero sin limitarse a: operarios, herramientas y equipo, transporte, materiales, trabajo diurnos y nocturnos tanto en días hábiles como en días feriados, señalización. Adicionalmente, el **CONTRATISTA** consideró dentro del presupuesto, todos los costos referentes a salarios y prestaciones sociales de su personal, administración, supervisión, movilización, viajes, pago de peajes, vigilancia, dotación, pólizas e impuestos, seguridad e higiene y todos los demás gastos en que deba incurrir el **CONTRATISTA** a causa de la ejecución del objeto del **CONTRATO**.

El **CONTRATANTE** no aceptará reclamo alguno por precios, o de cualquier insumo necesario para la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones que rijan para ellas.

En consecuencia, el referido precio no está sujeto a modificaciones en la prestación del servicio entre otros aspectos, por cuanto el **CONTRATISTA** declara que tiene experiencia en actividades similares y conoce el alcance de las actividades a realizar, las condiciones viales, dada su experiencia, conoce las características de los equipos a emplear, los sistemas de transporte de los mismos, las condiciones y limitaciones, las características y requerimientos necesarios para adelantar el objeto del presente **CONTRATO**, la localización de las estaciones de peaje, las reglamentaciones gubernamentales, las leyes de tránsito, laborales, ambientales, tributarias, de

comercio exterior, aduanas y costumbres locales referentes a salarios, cargas y prestaciones sociales, las leyes colombianas y en general todos los factores sobre los cuales hubiera podido razonablemente obtener información antes de la suscripción a este **CONTRATO** y que en alguna forma puedan afectar su ejecución, los plazos, sus costos, por tanto, no será objeto por ningunacausa de reajuste alguno.

Respecto a las actividades que se deriven por la prestación del servicio de grúa para el transporte, cargue y descargue de elementos propios del mantenimiento y la operación del proyecto, se le reconocerá al **CONTRATISTA** el pago de los peajes que se cancelen en ejecución de estas actividades. Cualquier otro costo que se llegare a generar para dar cumplimiento a dichas actividades y que no se encuentren reconocidas económicamente dentro del valor del **CONTRATO**, serán reconocidas al **CONTRATISTA** previa aprobación del **CONTRATANTE** al presupuesto para cada actividad que sea presentado por el **CONTRATISTA**. Dichos costos se pagarán de forma mensual de acuerdo con las actividades que se ejecuten en el periodo.

CLAUSULA QUINTA. - PROCEDIMIENTO DE PAGO: El procedimiento para los pagos será el siguiente:

- 1) Mediante actas mensuales de acuerdo con las actividades ejecutada en el mes, previo recibo a satisfacción por parte del **CONTRATANTE**, de acuerdo con el valor previsto en la cláusula cuarta.

La factura y/o cuenta de cobro deberá estar debidamente numerada y enviada al correo electrónico facturaelectronicadian@ccllanos.co, a nombre de **FIDEICOMISO 4-2-1759 CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS, NIT. 830.054.076-2** y se someterá a las condiciones que para efectos de pagos tenga establecida el **CONTRATANTE**. Deberá indicar el número de cuenta a consignar señalando banco y tipo de cuenta (ahorros / corriente) y el número o referencia de la planilla de liquidación y pago de los aportes. El pago de la factura y/o cuenta de cobro se hará vencidos los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de esta por parte del **CONTRATANTE**.

Si la factura y/o cuenta de cobro y/o el informe que la soporta, debe ser corregida, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que **CONTRATANTE** apruebe la corrección de la misma. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA**, quien notendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se aplicará en el caso en que el **CONTRATISTA** no elabore o presente la respectiva factura y/o cuenta de cobro al **CONTRATANTE**. Las facturas que sean generadas después del día catorce (14) de cada mes, deberán ser diligenciadas con fecha del siguiente mes.

CLÁUSULA SEXTA. - DURACIÓN DE LAS LABORES CONTRATADAS: La duración del presente **CONTRATO** será de un (1) año, contados a partir de la suscripción del 02 de febrero de 2024. Dicho término podrá ser prorrogado por **LAS PARTES** de común acuerdo expresado por escrito, si a la fecha de vencimiento, consideran que la relación sigue siendo válida para sus intereses.

PARÁGRAFO PRIMERO: Antes del 02 de febrero de 2024, el **CONTRATISTA** deberá entregar los siguientes documentos:

- a. Póliza todo riesgo de las grúas y las pólizas requeridas en la cláusula séptima del contrato.
- b. Aprobación de las pólizas por parte del **CONTRATANTE**.
- c. Listado del personal en el formato F-1505 debidamente diligenciado.
- d. Copias de afiliación a la seguridad social EPS, ARL y AFP y parafiscales.
- e. Copia matriz de identificación de peligros valoración de riesgos y definición de controles, con relación a la actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta los peligros de labores en altura y ahogamiento.
- f. Hoja de vida del personal que hará supervisión del **CONTRATO**, incluido la persona que será responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades contratadas.
- g. Copia del acta de nombramiento del COPASST.
- h. Copia de la capacitación del acta de capacitación del COPASST o Vigía en responsabilidades, funciones y legislación.
- i. Plan de emergencia enfocado a las actividades y sitios de trabajo.
- j. Copia del acta de entrega de los elementos de protección personal suministrado al personal.
- k. Copia de la certificación de asistencia a la capacitación brindada por el **CONTRATANTE** sobre las medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- l. En caso de utilizar maquinaria (maquinaria amarilla y/o equipos menores) deberá dar cumplimiento al formato F-1305 Seguimiento a maquinaria vehículos y equipos.
- m. Copia del certificado de la formación dada al personal en: riesgos a los que están expuestos, entidades de seguridad social a los que están afiliados y socialización de los documentos requeridos, así como los aspectos ambientales que intervienen en el desarrollo de la actividad.
- n. Todos los demás requisitos establecidos en la lista de chequeo F-1303, ítem 2 al 6, columna P.

La falta de los documentos antes enunciados en el término establecido constituye un incumplimiento del **CONTRATISTA** siendo aplicable el régimen de las multas señalado en la cláusula décima novena del presente **CONTRATO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez finalizado el término de duración del presente **CONTRATO**, las **PARTES** deberán registrar el alcance de las actividades realizadas y la entrega a satisfacción del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍAS: El **CONTRATISTA** se obliga a constituir con una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia los amparos que en esta cláusula se señalan y a entregar al **CONTRATANTE** para su aprobación las pólizas expedidas con sus condiciones generales y particulares y sus respectivos recibos de pago, previamente a la suscripción del acta de inicio para el presente **CONTRATO**.

No obstante, el **CONTRATISTA** deberá asumir el deducible en el evento de un siniestro y si en determinado caso caso, el valor asegurado no fuere suficiente para cubrir el siniestro presentado, deberá asumir el mayor valor a cancelar.

En caso de ser necesario efectuar modificaciones, el **CONTRATISTA** dispondrá de un término de tres (3) días hábiles para presentarlas. El **CONTRATANTE** se reserva el derecho de calificar y aceptar o rechazar tanto la compañía emisora de la póliza como los términos en que ésta sea expedida.

1. Para la póliza de cumplimiento:

Tomador y afianzado:
FERTOBRA S.A.S.

NIT: 900.733.087-0

Asegurados y beneficiarios:
CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS
S.A.S.

- a. Amparo de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento del presente **CONTRATO** por una cuantía igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del presente **CONTRATO** y con una vigencia igual al plazo y treinta (30) días más.
 - b. Amparo de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** por una cuantía igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presente **CONTRATO** y con una vigencia igual al plazo de ejecución del **CONTRATO** y tres (3) años más, no obstante que esta póliza debe constituirse una vez se acepte el **CONTRATO**, la vigencia de la misma deberá ser ajustada, por tres años más, a partir de la fecha de suscripción del **Acta de Recibo Final** del **CONTRATO**.
 - c. Garantía de calidad del servicio: Para garantizar la calidad de la obra realizada, por un valor asegurado equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente **CONTRATO** y una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y treinta (30) días más, contados a partir de la suscripción del **Acta de Recibo Final** del **CONTRATO**.
- 2. Póliza de Responsabilidad Civil:** La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual deberá amparar los perjuicios Patrimoniales y Extrapatrimoniales incluido el lucro cesante, reclamados por terceros afectados, como consecuencia de los daños causados por el Contratista en virtud de la ejecución del contrato, póliza que deberá contener los siguientes amparos adicionales:

- Predios, Labores y Operaciones (PLO) el cual tendrá un límite asegurado del 100% de lo exigido para esta póliza.
- El **CONTRATISTA** y Subcontratistas
- Responsabilidad Civil patronal
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Vehículos propios y no propios

FERTOBRA S.A.S.

NIT: 900.733.087-0

Asegurados:

FERTOBRAS S.A.S.
CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S

NIT: 900.733.087-0
NIT: 900.843.297-2

Beneficiario: Terceros Afectados.

Cuantía: **MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000)**, por una vigencia igual al plazo del **CONTRATO** y treinta (30) días más.

3. Póliza de Seguro de Accidentes Personales Colectivos:

Una póliza que ampare al personal directamente vinculado a la ejecución del objeto del presente **CONTRATO**, por los riesgos de muerte, accidente, lesiones o invalidez por accidente, con una cuantía de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)** por empleado y una vigencia igual al plazo de ejecución y treinta (30) días más. Adicionalmente al valor y a la cobertura esta póliza deberá incluir los siguientes amparos con valores adicionales así:

1. Auxilio de gastos médicos por: Tres Millones (\$3.000.000)
2. Auxilio funerario por: Tres Millones (\$3.000.000)

4. En lo que respecta a Equipos y Maquinaria:

El **CONTRATISTA** se compromete a: 1. Amparar la maquinaria y/o equipo que utilice para la ejecución del objeto del **CONTRATO** incluyendo sus equipos auxiliares, contra todo riesgo de daño físico material, proveniente de cualquier causa accidental externa, súbita e imprevista. 2. Cubrir las pérdidas o daños ocasionados por la movilización o traslado de la maquinaria y/o equipos. 3. Indemnizar los perjuicios por la responsabilidad civil extracontractual en que incurra, como consecuencia directa de daños materiales a bienes de terceros, lesiones personales y/o muerte que se ocasionen a terceras personas, generados por la maquinaria y equipo. 4. Cubrir pérdidas o daños ocasionados por el exceso de peso o exceder la capacidad normal de levantamiento o soporte de la maquinaria y/o equipos. 5. Cubrir daños materiales, lesiones personales y/o muerte a terceros producidos u originados directa o indirectamente por la inobservancia o la violación de reglamentos o manuales de instrucción y operación de la maquinaria o equipo asegurado. 6. Cubrir a su costa las pérdidas generadas por daños, hurto o accidentes de la maquinaria y/o equipos utilizados en la ejecución del presente **CONTRATO**, incluidos vehículos automotores.

PARÁGRAFO PRIMERO: El **CONTRATISTA** deberá asumir los costos de las primas, deducibles y en general cualquier mayor costo no incluido en las pólizas, sin que por ello se le tenga que hacer reconocimiento o pago alguno. Las pólizas de garantía de que trata el presente numeral son accesorias a este **CONTRATO** y se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas sus obligaciones. En todo caso, el **CONTRATISTA** se obliga a ajustar dichas pólizas de acuerdo con las solicitudes que se le formulen y cada vez que el **CONTRATO** sea modificado por las partes, así como a mantener vigentes las mismas durante los períodos indicados en este documento, debiendo asumir el pago de las primas y erogaciones que se ocasionen con su constitución, prórroga, adición e incremento del valor asegurado, debiendo reponer las garantías cuando el valor de las

mismas se vea afectado por razón de siniestros.

La omisión injustificada en el cumplimiento de esta obligación constituirá justa causa para que se de por terminado el presente **CONTRATO**, sin perjuicio de que el **CONTRATANTE** ejerza las acciones legales que correspondan y traslade cualquier eventual sanción que se le imponga, pudiendo incluso descontar de cualquier suma que se le adeude al **CONTRATISTA** el valor que implique atender satisfactoriamente dichas acciones.

Así mismo, en cualquier evento que aumente el valor del **CONTRATO** o se prorrogue el plazo de ejecución o su vigencia, deberá ampliar o prorrogar la correspondiente garantía, así como pagar el valor de las primas correspondientes. La omisión injustificada en el cumplimiento de esta obligación constituirá justa causa para que el **CONTRATANTE**, de por terminado unilateralmente el respectivo **CONTRATO**, ejerza las acciones legales que correspondan y traslade cualquier eventual sanción que se le imponga, pudiendo incluso descontar de cualquier suma que se le adeude al **CONTRATISTA** el valor de dichas acciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el **CONTRATISTA** incumpla su obligación de entregar al **CONTRATANTE** las pólizas de garantía de que trata el presente punto, el **CONTRATANTE** podrá ordenar la constitución de las mismas y/o la expedición de los certificados de modificación correspondientes, en tal caso, descontará el valor de las primas de los pagos a los cuales tiene derecho el **CONTRATISTA**. Adicionalmente, podrá cancelar primas y demás erogaciones que éstas causen, siendo entendido que las sumas de dinero que cancele por tales conceptos, las podrá descontar de aquellas que se causen a favor del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO TERCERO: El hecho de la constitución de las garantías no exonera al **CONTRATISTA** desus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO CUARTO: Para el cumplimiento de la presente cláusula, el **CONTRATISTA** se obliga a constituir las pólizas con la empresa Asesora Financiera de Seguros (AFISEC), en caso contrario no se reconocerá el cumplimiento a lo previsto en la presente cláusula.

CLÁUSULA OCTAVA.- INDEMNIDAD: El **CONTRATISTA** será el único responsable por la ejecución del presente **CONTRATO** y está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al **CONTRATANTE** y a la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)**, por todo tipo de reclamación, demanda o litigioso generado en la ejecución del presente **CONTRATO**, por cualquiera de las acciones, reclamaciones, litigios o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la ejecución de la misma, o de hechos de sus empleados, agentes, o contratistas. De tal forma, el **CONTRATISTA** será el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. Se entiende que estas obligaciones se harán extensivas y estarán vigentes más allá del término de ejecución y vigencia del **CONTRATO**, es decir durante todo el tiempo en que el **CONTRATANTE**, o las entidades que debe mantener indemne el **CONTRATISTA** puedan ser requeridas, demandadas o reclamadas, con ocasión de la ejecución del objeto del presente **CONTRATO**. De igual forma, se deja expresa constancia, que todas las gestiones y trámites

tendientes a asegurar la intervención o concurrencia de la aseguradora, así como los honorarios, viáticos, tiquetes aéreos o terrestres que se requieran para la contratación de abogados, presentación de testigos, peritos, expertos o asesores de cualquier tipo también serán a cargo exclusivo del **CONTRATISTA**, sin que por tal motivo éste tengaderecho a reconocimiento económico alguno.

En el evento en que el **CONTRATANTE** incurra en cualquier tipo de gasto originado en desarrollo de la supervisión que ejerza sobre el **CONTRATISTA** a propósito de cualquiera de las situaciones anteriores, queda establecido que el **CONTRATISTA** asumirá la totalidad de dichos costos.

En todo caso, el **CONTRATANTE** podrá llamar en garantía al **CONTRATISTA** o denunciar el pleito en los términos de los artículos 64 y siguientes del Código General del Proceso o la norma que los reemplace, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el **CONTRATISTA** deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos, y expensas de cualquier naturaleza, y en general coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, acciones, quejas de cualquier índole.

Si el **CONTRATANTE** estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, informará por escrito en tal sentido al **CONTRATISTA**, quien deberá responder explicando la manera y objetivos de la defensa que viene desarrollando, a efectos de que las partes conjuntamente acuerden la mejor estrategia de defensa, o que si el **CONTRATANTE** lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, cobrará y descontará de los saldos a favor del **CONTRATISTA** todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración.

En caso de que el **CONTRATISTA** no asuma la defensa, el **CONTRATANTE** la asumirá, pero el costo de los honorarios de los abogados, del proceso y de la condena si la hubiera, más un diez por ciento (10%) por concepto de gastos de administración, será descontado de los saldos pendientes de pago a favor del **CONTRATISTA**. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del **CONTRATISTA**, el **CONTRATANTE** podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere la presente Cláusula, por vía ejecutiva, para lo cual el presente **CONTRATO** junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito de título ejecutivo.

CLÁUSULA NOVENA. - CARÁCTER CIVIL: Con la suscripción del presente **CONTRATO** surgirá una relación de carácter estrictamente civil, por lo tanto, no existirá ningún tipo de relación laboral entre el **CONTRATANTE**, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)** y el **CONTRATISTA** o entre el **CONTRATANTE**, la **ANI** y el personal que el **CONTRATISTA** emplee en la ejecución del presente **CONTRATO** y en consecuencia será la Jurisdicción Civil y no la laboral, la competente. Las partes dejan expresa constancia que el presente **CONTRATO**, por su propia naturaleza, no constituye contrato de trabajo en ninguna de las relaciones entre el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, ni entreaquellos con los trabajadores que el **CONTRATISTA** emplee en el desarrollo del presente **CONTRATO**. Las partes declaran que los sueldos, prestaciones legales y extralegales, vacaciones, seguros y otros, en caso de que el **CONTRATISTA** llegare a utilizar trabajadores, serán pagados por el **CONTRATISTA**, quien tendrá plena autonomía técnica y directiva, y cuyas labores son extrañas a las del **CONTRATANTE**. Serán a cargo del **CONTRATISTA** los salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores vinculados al proyecto, así como de todos los pasivos laborales y aportes parafiscales. A tal efecto, el

CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales, puesto que sus relaciones laborales se rigen el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al **CONTRATANTE** el cual no asume ninguna clase de responsabilidad ni solidaridad al respecto.

En cumplimiento con la presente cláusula, el **CONTRATISTA** deberá incluir en los contratos de trabajo y/o civiles que suscriba con las personas destinadas a la ejecución de las actividades objeto del presente **CONTRATO**, la respectiva constancia que estipule que no existe relación laboral con el **CONTRATANTE** y la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)**.

CLÁUSULA DÉCIMA. - NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL: El **CONTRATISTA** durante el desarrollo del presente **CONTRATO** deberá mantener en el frente de los trabajos el número de personas suficientes que requiera para cumplir con las actividades contratadas.

El **CONTRATISTA** debe tener en cuenta las siguientes fuentes de reclutamiento la Agencia pública de empleo de la zona dónde se desarrollarán las actividades: COFREM - SENA o ALCALDÍAS.

El 100% de los trabajadores vinculados al proyecto, deben asistir a la capacitación del proyecto (inducción CCO), para lo cual deberán informar sobre su ingreso a jsalamanca@cclanos.co para programarlo en la capacitación más próxima a su fecha de ingreso.

El **CONTRATISTA** deberá informar novedades de ingreso y retiro del personal mes vencido (05 primeros días del mes) en el formato F1505 "Seguimiento seguridad social proveedores", al correo lsabogal@cclanos.co y jsalamanca@cclanos.co. Si es personal antiguo que ya se encontraba vinculado con la empresa, su fecha de ingreso será la fecha en la que iniciaron las actividades en el proyecto Malla Vial del Meta.

Además, deberá durante el tiempo necesario, dotar al personal de todo el equipo e instrumental requerido para efectuar sus labores, así como sus uniformes de seguridad que los distinga en la zona donde se ejecutaran las labores de campo. El personal ocupado por el **CONTRATISTA** no se considera parte de la nómina de trabajadores del **CONTRATANTE**, ni tendrá con esta vinculación laboral. Todos los empleados contratados para la ejecución de las labores serán nombrados por el **CONTRATISTA** quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Una vez terminada la ejecución del presente **CONTRATO**, las partes suscribirán un Acta de Recibo Final y posteriormente un **Acta de Liquidación**, para lo cual el **CONTRATISTA** deberá allegar los siguientes documentos:

1. Paz y Salvo con cada trabajador que estuvo vinculado con el **CONTRATO**, que incluya pagos de salud y pensión, vacaciones, liquidación en general y demás acreencias laborales establecidas por la Ley colombiana entre el trabajador y su empresa.
2. Certificación sobre inexistencia de reclamaciones laborales instauradas contra el **CONTRATISTA** con ocasión de la ejecución del **CONTRATO** del asunto, expedidas por las oficinas del Ministerio de Trabajo que tenga

- jurisdicción en los lugares donde se ejecutaron las actividades objeto del contrato del asunto.
3. Relación de los trabajadores directamente relacionados con la empresa, a los cuales dio por terminado el contrato de trabajo durante la ejecución del contrato con el **CONTRATANTE** (ya sea por terminación de las actividades, vencimiento de su término, o por terminación con o sin justa causa), junto con la copia de las comunicaciones mediante las cuales se les informa a dichos trabajadores el estado del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y la liquidación del contrato de trabajo debidamente firmadas.
 4. Relación de pago(s), soportes y Paz y salvo del FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción).
 5. Constancia de convocatoria del personal requerido para la ejecución del contrato, a través de la Agencia Pública de Empleo- APE-: SENA, COFREM y/o la operadora avalada por la Alcaldía del municipio en el cual se desarrollarán las actividades.
 6. El **CONTRATISTA** deberá entregar Paz y salvo emitido por cada uno de sus proveedores con quienes tuvo una relación comercial con ocasión de la ejecución del presente **CONTRATO**.
 7. Informe final dando cumplimiento a cada uno de los requisitos contemplados en el formato F-0616.
 8. Soporte tratamiento y cierre de PQRS presentadas por las partes interesadas o afectadas debido a la ejecución del **CONTRATO**.

Sin estos documentos no será posible proceder a la verificación final de cuentas, evento en el cual el **CONTRATANTE** podrá retener cualquier suma que adeude al **CONTRATISTA** hasta que cumpla con la obligación de aportar estos documentos, recibidos a entera satisfacción del **CONTRATANTE**. La suma que se adeude al **CONTRATISTA** no será objeto de ajuste o actualización de ningún tipo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito o por el mutuo acuerdo, las partes podrán suspender temporalmente la ejecución del **CONTRATO** mediante la suscripción de un acta en la que se detallen dichos eventos y sus efectos, sin que para la contabilización del plazo extintivo se compute el término de suspensión.

Por lo anterior, el **CONTRATISTA** declara conocer esta situación y acepta desde ahora y durante el término de duración de este **CONTRATO** que si llegare a ocurrir una suspensión del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, que trajera como consecuencia la suspensión del presente **CONTRATO**, no realizará reclamaciones de ningún tipo al **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente **CONTRATO** terminará una vez finalice el plazo pactado por las partes en la cláusula sexta o por mutuo acuerdo de las partes. No obstante, el **CONTRATANTE** podrá declarar terminado anticipadamente el presente **CONTRATO** por las causas que más adelante se detallan, con previo aviso o requerimiento al **CONTRATISTA** en un término de TRES (3) días hábiles, en cuyo caso esta renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, pero tendrá derecho a que se le liquide y pague lo correspondiente a los servicios prestados y recibidos a satisfacción por el **CONTRATANTE**.

En consecuencia, el **CONTRATO** terminará de forma anticipada cuando:

1. En cualquier momento por decisión del **CONTRATANTE**.
2. Terminación anticipada del Contrato de Concesión suscrito con la ANI y el **CONTRATANTE** bien sea por terminación unilateral por parte de la ANI o por mutuo acuerdo entre la ANI y el **CONTRATANTE**.
3. Imposibilidad jurídica de continuar con la ejecución del **CONTRATO**.
4. Por incapacidad financiera del **CONTRATISTA** que se presume cuando se retrase en el pago de salarios, prestaciones sociales al personal sujeto a la legislación colombiana que emplee en las actividades objeto del **CONTRATO**, o sea embargado judicialmente, siempre que la medida impida la adecuada ejecución del **CONTRATO**.
5. Por incumplimiento en el pago oportuno de los aportes parafiscales conforme a lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.
6. Cuando el **CONTRATISTA** se niegue a ejecutar las instrucciones ordenadas por el **CONTRATANTE**, de acuerdo con lo previsto en el presente **CONTRATO**.
7. Cuando por culpa del **CONTRATISTA** no se alcance la ejecución del **CONTRATO**.
8. Por incumplimiento del **CONTRATISTA** de cualquiera de sus obligaciones, si a juicio del **CONTRATANTE** se hace inconveniente y/o inviable la continuación de la ejecución del presente **CONTRATO**.
9. Cuando el **CONTRATISTA** suspenda la ejecución de las actividades sin autorización expresa del **CONTRATANTE** o cuando, suspendidos temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito, no se restablezcan las actividades dentro de los TRES (3) días calendarios siguientes a la fecha en que terminen las causas que obligaron a suspenderlos.
10. Disolución de la persona jurídica del **CONTRATANTE** o del **CONTRATISTA**.
11. Cuando el **CONTRATISTA** se niegue a ejecutar las instrucciones, ajustes y modificaciones solicitadas por el **CONTRATANTE** de acuerdo con los requerimientos de la ANI y/o Interventoría, siempre y cuando estas hagan parte del objeto y alcance del presente **CONTRATO**.
12. Por decisión unilateral del **CONTRATANTE** en caso de que el **CONTRATISTA**, sus accionistas, administradores, socios, directores, miembros de junta directiva o representantes legales, llegaren a ser: (i) incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo definida por el **CONTRATANTE**. En ese sentido, el **CONTRATISTA** autoriza para consultar tal información en dichas listas y/o listas similares y/o (ii) involucrados, vinculados y/o condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso relacionado con la comisión de los anteriores delitos, de sus delitos fuente y de actos relacionados con fraude, soborno y/o corrupción, entendiendo estas conductas dentro del marco de las normas penales vigentes.
13. Cuando alguna de **LAS PARTES** remita información incompleta y/o inexacta, sobre sus actividades, origen o destino de fondos y/u operaciones de cualquier índole.

14. Cuando alguna de **LAS PARTES** incumpla alguna de las declaraciones, obligaciones y compromisos señalados en las cláusulas relacionadas con la administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno y corrupción. La terminación unilateral de este Contrato en los eventos antes descritos se entenderá como incumplimiento grave, por lo tanto, la Parte incumplida no tendrá derecho a reconocimiento económico alguno.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - REGIMEN FISCAL: El **CONTRATISTA** asumirá la impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que llegaren a surgir como consecuencia de la legalización y ejecución del presente **CONTRATO**, sin que haya lugar a reconocimiento alguno por esta razón. En evento en que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales haga cualquier tipo de solicitud o requerimiento en relación con la misma, el **CONTRATISTA** deberá asumir a su entera y exclusiva costa, los pagos que a juicio de dicha entidad haya lugar, sin que por tal razón el **CONTRATISTA** tenga derecho alguno a presentar reclamo o solicitud de reembolso al **CONTRATANTE** por estos conceptos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en el presente **CONTRATO** por parte del **CONTRATISTA**, éste deberá pagar al **CONTRATANTE** el valor de **UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE** (\$1.000.000) por cada día de retraso. Teniendo en cuenta que las multas sucesivas se imponen a título de multa, son por lo tanto independientes de los perjuicios que el incumplimiento cause. El **CONTRATISTA** autoriza al **CONTRATANTE** para descontar y tomar el valor de las multas de que trata la presente Cláusula, de cualquier suma que le adeude por cualquier concepto, sin perjuicio de que éste las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la deducción de dichas multas no exonerará al **CONTRATISTA** de su obligación de terminar la prestación del servicio, ni las demás obligaciones que emanen de este **CONTRATO**.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Para efectos de declarar el incumplimiento por parte del **CONTRATISTA** y aplicar las multas a que se refiere este punto, el **CONTRATANTE**, procederá de la siguiente forma:

1. **REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA:** en el cual señale los eventos y causales de su incumplimiento otorgándole un plazo de tres (3) días calendario, para que el **CONTRATISTA** conteste el llamado de atención y subsane dicho incumplimiento recibido a satisfacción del **CONTRATANTE**.
2. **DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE MULTAS:** Vencido el plazo fijado por el **CONTRATANTE**, para que el **CONTRATISTA** de cumplimiento a las obligaciones insatisfechas, el **CONTRATANTE**, mediante comunicación escrita declarará el incumplimiento y se entenderá constituido en mora el **CONTRATISTA**, generándose desde la fecha de vencimiento del plazo establecido por el requerimiento perentorio, multas diarias y sucesivas en los porcentajes previstos en esta cláusula. Sin perjuicio de la declaración de incumplimiento y la aplicación de multas, el **CONTRATANTE**, de conformidad con lo establecido en este documento, podrá tomar todas las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para mitigar y/o corregir según sea el caso el incumplimiento, sin que esto exonere al **CONTRATISTA** de la responsabilidad que le compete.

Los costos en que incurra el **CONTRATANTE**, por este concepto serán descontados al **CONTRATISTA** de cualquier suma que le adeude el **CONTRATANTE**, así como las multas de que trata este punto. El correspondiente **CONTRATO** prestará mérito ejecutivo para el cobro de tales sumas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas de que trata esta Cláusula se podrán generar en forma simultánea, de tal forma que no se excluyen entre sí, e incluso se podrán acumular con la Cláusula Penal establecida en la siguiente cláusula; sin embargo, el monto máximo de penalidades imponibles por el **CONTRATANTE** al **CONTRATISTA**, de las establecidas en el presente punto, en desarrollo del respectivo **CONTRATO**, corresponde al quince por ciento (15%) del valor del **CONTRATO**. Si llegado el caso, el valor acumulado de las penalidades impuestas igualare o superare dicho límite, el **CONTRATANTE** podrá dar por terminado el respectivo **CONTRATO** en el estado en que se encuentre y quedará en libertad de invitar a un tercero a presentar propuesta para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el **CONTRATISTA** en virtud de la celebración del **CONTRATO**, sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.

Si por causas distintas a las aquí contempladas se imponen al **CONTRATANTE** multas o descuentos pecuniarios, por las acciones u omisiones del **CONTRATISTA**, aquellas estarán a su cargo, cualquiera que sea su cuantía y serán descontadas de cualquier suma pendiente de pago, o por otro medio si estos recursos no alcanzaren.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - TRASLADO DE MULTAS, RECLAMOS O SOLICITUDES: Cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las Autoridades Ambientales o cualquier otra autoridad competente imponga sanciones pecuniarias al **CONTRATANTE**, originadas en hechos imputables al **CONTRATISTA**, éste deberá indemnizar en los mismos términos por tal concepto al **CONTRATANTE**.

El **CONTRATANTE** comunicará al **CONTRATISTA** tan pronto tenga conocimiento de la iniciación de un procedimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, las Autoridades Ambientales o de cualquier otra autoridad competente, que pueda dar lugar a la imposición de una multa o cualquier otra sanción, con el propósito de que el **CONTRATISTA**, en caso de no estar de acuerdo, tenga la oportunidad de aportar elementos que contribuyan a evitar la imposición de dicha sanción. En el evento en que de todas formas se expida la correspondiente resolución imponiendo la multa o la sanción al **CONTRATANTE**, el **CONTRATISTA**, por solicitud del **CONTRATANTE** interpondrá el recurso correspondiente ante la respectiva entidad.

Si como resultado de este trámite la multa o sanción es confirmada por la entidad, el **CONTRATISTA** deberá pagar el monto correspondiente al **CONTRATANTE** dentro del plazo fijado en la respectiva resolución, con el propósito de que éste último pueda cumplir con el pago de la multa o sanción impuesta. Si vencido el plazo anterior, el **CONTRATISTA** no paga al **CONTRATANTE** el valor de la multa o sanción, el **CONTRATISTA** autoriza irrevocablemente al **CONTRATANTE** para descontar su valor de la factura o facturas siguientes a la fecha en que el **CONTRATANTE** haya tenido que pagar la multa o sanción correspondiente. Si las facturas fueren insuficientes, el **CONTRATISTA** deberá pagar el saldo de la multa o sanción no cubierta, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la comunicación en que así lo indique el **CONTRATANTE**, prestando mérito ejecutivo este documento. Los costos que se originen producto de estas reclamaciones serán a cargo del **CONTRATISTA**.

Lo anterior sin perjuicio, de que por este motivo el **CONTRATANTE** pueda interponer las acciones del caso para obtener

el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, el **CONTRATANTE** podrá hacer exigible, a título de Cláusula Penal Pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del presente **CONTRATO**. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el **CONTRATANTE**, de dar por terminado el presente **CONTRATO**, imponer las multas a que haya lugar o ejercer las demás facultades previstas en la ley y en este **CONTRATO** ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**.

La Cláusula Penal se pacta como indemnización anticipada de perjuicios que se entenderá parcial, en cuanto será posible exigir, además de su monto, el de los perjuicios que habiéndose efectivamente causado no queden cubiertos por el valor señalado. Esta suma se hará efectiva mediante cobro directo al **CONTRATISTA** en cuyo caso el presente **CONTRATO** prestará mérito ejecutivo. En todo caso la indemnización de perjuicios deberá comprender el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, de haberse incumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - SUPERVISIÓN: La Supervisión del presente **CONTRATO** será ejercida por el **CONTRATANTE** mediante Director de operaciones, quien queda facultado con la firma del presente contrato a realizar la revisión y cumplimiento de las obligaciones aquí pactadas incluye el control y seguimiento a los términos de vencimiento del **CONTRATO** y/o cada una de sus prórrogas y demás términos contractuales, así como la responsabilidad de elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, actas parciales y de recibo y liquidación del **CONTRATO**, el cual se identifica para procesos internos del contratante como **“Contrato General 1140067 y 1140068”**.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Con la suscripción del presente **CONTRATO**, las partes acuerdan que la información que se genere en torno a la misma, las manifestaciones escritas o verbales con respecto a la ejecución de las actividades, no podrán ser divulgados o entregados a terceros. Por tanto, se prohíbe su reproducción mecánica verbal o escrita, salvo la obligatoriedad frente a Autoridades Competentes. Esta obligación estará vigente durante todo el término del Contrato de Concesión No. 004 de 2015.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** tendrá acceso a cierta información (contactos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, documentos, datos, tecnología etc.), información que se considera confidencial, el **CONTRATISTA** se compromete a guardar la reserva correspondiente y a recibir y mantener dicha información en forma segura, usando dicha información solamente para los propósitos relacionados con el objeto del presente **CONTRATO**, por lo cual no podrá transmitir, comunicar, reproducir o revelar, la información confidencial a terceras personas sin el previo consentimiento expreso y escrito del **CONTRATANTE**, la obligación de confidencialidad estará vigente durante el término de duración del presente **CONTRATO** y 6 años más.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -MECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este CONTRATO, podrá ser resuelta a través del mecanismo de amigable composición, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, Ley 1563 de 2012 o las normas que los reemplacen, modifiquen o adicionen. La amigable composición se desarrollará ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Villavicencio, en consecuencia, se sujetará al reglamento para la designación de los componedores por parte de la Cámara de Comercio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. - El **CONTRATISTA** no podrá ceder o subcontratar las actividades objeto del presente **CONTRATO** sin autorización escrita y expresa del **CONTRATANTE**, pudiendo este reservarse los motivos que tenga para negar su autorización. Por consiguiente, el **CONTRATISTA** estará obligado a cumplir directamente el **CONTRATO** en su totalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - PREVENCIÓN CONTRA LAVADO DE ACTIVOS: Las partes declaran expresamente que los dineros que se utilizan en las operaciones descritas en el presente **CONTRATO** no provienen de ninguna actividad ilícita. Asimismo, con el fin de que se garantice que las operaciones realizadas no se presten para que organizaciones por fuera de la ley encubran el producto de sus actividades delictivas, pondrán en prácticas las medidas exigidas por la ley colombiana, realizarán cada una de las operaciones bajo los más estrictos principios éticos y con la observancia plena de las leyes y normas reglamentarias relacionadas con este tipo de operaciones, en especial aquellas relacionados con la prevención en el lavado de activos; también suministrarán toda la información que en algún momento llegare a ser requerida por una de las partes para establecer la licitud de las transacciones, así como la que se requiera para la colaboración con las autoridades judiciales, de policía o administrativas.

En caso de comprobarse que el **CONTRATISTA**, incumple lo dispuesto en la presente cláusula se procederá a la terminación automática del presente **CONTRATO** y el reconocimiento de la indemnización correspondiente a la **PARTE CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En la medida en que las partes en cumplimiento del presente **CONTRATO** procesen cualquier dato Personal, deberán, cumplir con lo siguiente:

1. Procesar los Datos Personales únicamente en nombre de cada una y únicamente con el fin de cumplir con el presente **CONTRATO**, de conformidad a lo establecido; 2. No modificar, enmendar o alterar el contenido de los Datos Personales o divulgar o permitir la divulgación de cualquier Dato Personal a un tercero, salvo en los casos en que exista obligación de ley de revelar tal información y de acuerdo al Contrato de Concesión 004 de 2015; 3. Cumplir en todo momento con la Legislación de Protección de Datos y con ello, proporcionar una descripción escrita de los métodos técnicos y organizacionales empleados por la Compañía para el procesamiento de los Datos Personales e implementar las medidas técnicas y organizacionales apropiadas para proteger los Datos Personales contra procesamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida accidental, destrucción, daño, alteración o divulgación; 4. Tomar medidas razonables para garantizar la fiabilidad de cualquier miembro del Personal de la Compañía que tenga acceso a los Datos Personales; 5. Obtener el consentimiento previo y por escrito del Titular de los Datos antes de transferir los Datos Personales a cualquier Subcontratista u otros terceros; 6. Asegurarse que sólo aquellas personas del

Personal de la compañía que necesitan tener acceso a los Datos Personales obtengan acceso a estos datos y únicamente para los fines de la ejecución del presente Contrato y que todo el Personal de la Compañía que deba tener acceso a los Datos Personales haya sido capacitado y/o instruido en el cuidado y manejo de los Datos Personales, se encuentren informados acerca de la naturaleza confidencial de los Datos Personales y cumpla con las obligaciones establecidas para el caso; 7. No publicar, revelar o divulgar ningún Dato Personal a ningún tercero; 8. No transferir ningún Dato Personal por fuera de Colombia sin el consentimiento del Titular de la Información y, si el Titular de la Información autoriza dicha transferencia, cumplir con las obligaciones de responsable, de acuerdo con el significado de las normas aplicables vigentes en Colombia, proporcionando un nivel de protección adecuado a la Información Personal transferida; 9. Las Partes reconocen que cada una es el "Responsable" y "Encargado" de los Datos Personales (tal como dichos términos se encuentran definidos en la Legislación sobre Protección de Datos. Todo ello de conformidad con lo establecido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

El **CONTRATISTA** declara que conoce y acepta la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales publicada en la página web www.concesionvialdelosllanos.co, por tanto autoriza expresamente al **CONTRATANTE** y los terceros determinados por éste, al uso o tratamiento de su información personal de forma parcial o total, incluyendo la recolección, almacenamiento, grabación, uso, circulación, procesamiento, supresión, transmisión y/o transferencia a terceros en los términos de Política de Privacidad y para los fines relacionados con ocasión al presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INTEGRIDAD: LAS PARTES expresamente acuerdan que los términos del presente **CONTRATO** regulan íntegramente las relaciones entre ellos y por tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro acuerdo, escrito o verbal, sobre las materias aquí reguladas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – REGIMEN ANTICORRUPCIÓN: El **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente **CONTRATO**, que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para contratar. Comprometiéndose formalmente el **CONTRATISTA** a impartir instrucciones a todos sus empleados y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes Colombianas, y especialmente de aquellas que rigen la relación contractual que podría derivarse del mismo, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago u obsequio a cualquier funcionario que pueda influir en las condiciones de ejecución del **CONTRATO**, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que puedan influir sobre las condiciones de ejecución del **CONTRATO** y de no incurrir en delitos de esta índole. Cualquier incumplimiento o violación a esta obligación por parte del **CONTRATISTA** o cualquiera de sus empleados, representantes o socios, facultará a la parte cumplida para dar por terminado el presente **CONTRATO**, sin perjuicio de las demás acciones legales y facultades que tenga para reclamar la responsabilidad de la parte incumplida, de conformidad con el presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MERITO EJECUTIVO: LAS PARTES reconocen y aceptan que el presente **CONTRATO** presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial del cumplimiento de todas, alguna o algunas de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que de él se derivan, sin necesidad de requerimiento alguno, para lo cual **LAS PARTES** renuncian desde ya a cualquier tipo de constitución en mora o requerimiento sean judiciales o extrajudiciales, que la ley exija, sea para efectos del cobro ejecutivo de cualquier obligación o para cualquier

otro efecto para el cual se requiera dicha constitución en mora.

PARÁGRAFO: LAS PARTES acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario del presente **CONTRATO** tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente **CONTRATO** se entiende perfeccionado con la suscripción y firma de **LAS PARTES** y no existe ninguna condición adicional para su ejecución.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN: Todas las notificaciones y comunicaciones exigidas por este **CONTRATO** se harán por escrito y se enviarán por correo certificado y/o correo electrónico a nuestra compañía y a ustedes en las siguientes direcciones:

CONTRATISTA en la calle 22 Sur No 42-84 en la ciudad de Villavicencio (Meta) Correo electrónico: fernandotovarbravo@hotmail.com.

CONTRATANTE en la carrera 1a # 14-24 barrio La Graciela - Anillo Vial en la ciudad de Villavicencio (Meta). Correo electrónico: oordonez@ccllanos.co.

El **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al **CONTRATANTE** cualquier cambio de dirección con debida anticipación.

Las partes manifiestan conocer y aceptar las disposiciones aquí contenidas y suscriben el presente **CONTRATO** en la ciudad de Villavicencio, el treinta y uno (31) día del mes de enero de 2024

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA



OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL

FERNANDO TOVAR BRAVO